رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٦١٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٠/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

اختصاص - مكاني - مقر المدعى عليه - جهة حكومية - أركان القرار الإداري - الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى انتفاء محضر الضبط والتحقيق مع المدعي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض، وليس لها فرع في مكة المكرمة؛ ومن ثم تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١١) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ.
- المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

- المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (١٧٠/ح/د) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٥هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة في ١٤٤٢/١١/٧هـ، وقد تضمنت بمستنداتها: طلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم (٤٨١١ح/د) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨هـ. وبقيدها قضية وإحالتها إلى الدائرة، أكد المدعي على طلبه المضمن بصحيفة الدعوى. وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدّم مذكرةً دفع فيها بطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني؛ استناداً على صدور القرار من وزير الداخلية بالمقر الرئيس بمدينة الرياض. وفي الموضوع: بصحة القرار لثبوت المخالفة محل الدعوى. ثم طلبت الدائرة منه تقديم نسخة من محاضر الضبط والتحقيق، ولم يقدم ما طلب منه، رغم منحه أجلاً لذلك، ولكون الدعوى أضحت صالحةً للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم على الآتي.

الأسْبَاب

وحيث إن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم (٤٨١١ح/د) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨هـ؛ فإن محاكم ديوان المظالم تبسط ولايتها على الدعوى لعموم

ما قضت به المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومُحالةٌ لهذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع القضايا الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ.

ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الإدارية بالرياض لصدور القرار النهائي من وزير الداخلية؛ ذلك أنّ القرار متعلق بمديرية الأمن العام بمكة المكرمة، واللجنة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ هي من تنظر في مخالفات أحكام النظام وتقرر العقوبة المناسبة، وهي تقع في جميع مناطق المملكة لا في الرياض فقط، ثمّ تعتمد قراراتها من وزير الداخلية، وقد استقر القضاء الإداري على انعقاد النظر في مثل هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر فرع المدعى عليها لتعلقه بها، ويؤكد ذلك ما ورد في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (١٧٠/ح/د) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٥هـ، حيث جاء فيها ما نصه: "ويكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة)". وعن قبول الدعوى، فلما كان المدعي قد أبلغ بالقرار الطعين في ١٤٤٢/٩/١٤هـ، ثم تقدم بدعواه الماثلة في ١٤٤١/١١/٧هـ وفقاً

لتاريخ القيد؛ وعليه فإن المحكمة تخلص إلى قبول دعواه وفقاً للمادة (١١/ب) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي نصت على أنه: "يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار". وعن الموضوع، فلما كانت القرارات الإدارية هي إحدى وسائل وطرائق جهة الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري وتنظيم شؤونها الداخلية، فقد يعتري بعض هذه القرارات عيبٌ يفقدها الصحة، ويمنعها من تنفيذ مضمونه؛ ما جعل المُنظّم للقضاء الإداري سلطة الرقابة القضائية على هذه القرارات -حال التظلّم منها- ومدى مراعاة الجهة الإدارية في إصدارها لقرارها مبدأ المشروعية، وقواعد صحة القرار الإداري، والقضاء الإداري بدَورِهِ هذا إنما يأتي ليؤيّد موقف الجهة الإدارية فيما أصدرته من قرارٍ لموافقته النظام، أو يكون مُصحّحاً لمسار الجهة الإدارية باتخاذها الطرائق النظامية الصحيحة حال حَيْدها عنها، فالثابت أنّ القرار محل الطعن يلزم للنظر فيه التحقّق من استيفائه للأركان التي يقوم عليها القرار الإداري، وهي ركن الاختصاص وذلك بصدور القرار من الجهة المختصة بذلك، وركن الشكل وذلك باستيفاء الجهة الإدارية للإجراءات الشكلية التي تسبق صدور القرار من إجراء التحقيق والإبلاغ وغيرها، وركن المحل وذلك بموافقة القرار للأنظمة الحاكمة لموضوع النزاع، وركن السبب وذلك بأن يكون القرار الإداري قائماً على سببٍ صحيحٍ ومشروعٍ يسوغ معه إصدار القرار، وركن الغاية وذلك بأن يتغيّا القرار الصالح العام وألاّ يكون محمولاً على مصالح خاصّة أو

أهدافٍ شخصيّة. وعلى هدي ما تقدّم؛ فإنّ القرار محل الطعن قد استند في حيثيّاته إلى أن الغرامة المالية قائمة على عدم توفير حراسة أمنية مدنية، ولما كان الثابت تخلّف المدعى عليها عن تقديم محاضر التحقيق وضبط المخالفة؛ لكي يتحقق للدائرة مدى قيام القرار على أركانه من عدمه، وهي بذلك قد أسقطت حقها في الإجابة؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار محل الطعن، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم (٤٨١١ح/د) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ القرار محل الدعوى قد صدر من وزير الداخلية، وحيث إن وزارة الداخلية مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وليس لها فرع في منطقة مكة المكرمة، وحيث نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو

مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، ولما كان الاختصاص المكاني لنظر هذه الدعوى لا ينعقد للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ولا لهذه المحكمة؛ عليه فتخرج هذه المنازعة عن الاختصاص المكاني للمحكمتين.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر الدعوى.